

# 개 선 사 항

1. 제 목 : 진료업무에 사용하는 각종 동의서 징구업무에 관한 사항
2. 관계기관 : ★★★★★병원
3. 내 용 : ★★★★★병원에서는 의료법상 설명의무의 구체적인 내용을 보면 의사는 신체에 중대한 위해를 발생하게 할 우려가 있는 수술, 수혈, 전신마취를 할 때 환자에게 설명하고 동의를 받고 있습니다.

「의료법」 제24조의2(의료행위에 관한 설명)에 따르면 설명, 동의를 받아야 하는 내용은 환자에게 발생하거나 발생 가능한 증상의 진단명, 수술 등의 필요성, 방법 및 내용, 환자에게 설명하는 의사나 수술 등에 참여하는 주된 의사의 이름, 수술 등에 따라 전형적으로 발생이 예상되는 후유증이나 부작용, 수술 등 전후 환자가 준수해야 할 사항 등으로 규정하고 있으며,

「전자서명법」 제3조(전자서명의 효력 등)에 따르면 다른 법령에서 문서 또는 서면에 서명, 서명날인 또는 기명날인을 요하는 경우 전자문서에 공인전자서명이 있는 때에는 이를 충족한 것으로 보며, 공인전자서명이 있는 경우에는 당해 전자서명이 서명자의 서명, 서명날인 또는 기명날인이고, 당해 전자문서가 전자서명된 후 그 내용이 변경되지 아니하였다고 추정하고, 공인전자서명외의 전자서명은 당사자 간의 약정에 따른 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력을 가진다라고 규정하고 있습니다.

따라서, 서면으로 동의서를 징구한 이후 수작업으로 이미지파일을 생성하여 EMR 의무기록시스템에 등록하는 업무를 의료법에서 인정하는 의무기록으로서의 보호를 받을 수 있는 효율적인 병원 내 전자동의서 시스템구축이 필요합니다.

그런데 ★★★★★병원에서는 태블릿에서 공인전자서명으로 동의서 징구 업무 프로세스를 간소화하여 종이동의서를 보관 등록에 따른 비용을 절감할 수 있는 시스템구축 없이 [표]와 같이 수술 동의서 및 검사 동의서 등 210종의 동의서

를 사용하고 있으며 각종 동의서를 징구하여 수작업으로 이미지 파일생성하여 '15년도 189,110본, '16년도 220,407본을 EMR의무기록시스템에 등록하고 있는 사실이 있습니다.

[표 1] 각종 동의서 작성 현황 및 동의서 등록 건수

| 현 실 태                                                                                                                                                                                                               |          | 공인전자동의서 작성 업무프로세스                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 환자 선택<br>② 동의서를 선택하여 의사 혹은 간호사가 출력<br>③ 환자에게 의사가 동의서 내용을 설명<br>④ 환자에게 동의 및 서명 받음<br>⑤ 환자 동의처리가 끝난 동의서에 의사가 서명<br>⑥ 동의서를 간호사가 취합<br>⑦ 의무기록실에 전달<br>⑧ 의무기록실에서 동의서 누락사항 점검 및 이미지 파일생성 작업 수행<br>⑨ 의무기록실에서 등록 처리 관련 검수 |          | ① 환자 선택<br>② 의사가 동의서를 선택하여 환자에게 내용을 설명<br>③ 환자에게 동의 및 전자서명 받음<br>④ 환자 동의처리가 끝난 동의서에 의사가 서명 및 저장<br>⑤ 의무기록실에서 검수 |
| <b>&lt;동의서 종류 및 등록건수&gt;</b>                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                 |
| 동의서 종류                                                                                                                                                                                                              | 2016년도   | 2015년도                                                                                                          |
| 210종                                                                                                                                                                                                                | 220,407본 | 189,110본                                                                                                        |

#### 4. 조치할 사항

##### ○ ★★★★★병원장은

- 각종 동의서를 서면으로 징구하고 수작업으로 이미지파일을 생성하여 EMR 의무기록시스템에 등록하는 업무를 의료법에서 인정하는 전자동의서 시스템으로 구축하여 각종 동의서 징구업무를 개선할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선)